



PUTUSAN

Nomor. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 12 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Jatipurwo 1/8-C Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya (sesuai SIM) dan di Kamar kos di Jln. Rangkah VI No. 85, Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penjual Baju dan Sembako)
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara di Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari

Halaman. 1 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Fariji,SH. dan Rekan, Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "LACAK" di Jalan Kedung Asem No.28, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 01 Pebruari 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 11 Januari 2024 No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2024 No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama dalam tahananana sementara,
Pidana Denda denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar surpiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 10,00 gram seperangkat alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367
 - 1 (satu) buah Timbangan digital
 - Seperangkat alat hisap

Halaman. 2 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- 1(satu) buah botol alcohol
- 1 (satu) buah Korek api
- 4 (empat) bungkus berisi plastii klip kecil
- 1 (satu) sendok
- 2 (dua) buah sekrup
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) plastik sedotan
- 1 (satu) buah kotak cutton but
- 1 (satu) buah kotak HP

Dirampas untuk dimunsnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memberikan :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bersama-sama dengan MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di di Kosnya yang beralamatkan di di Jln. Rangkah VI No. 85, Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec.



Tambaksari, Surabaya beserta barang bukti berupa sabu diperoleh keterangan bahwa terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (Alm) (berkas tersendiri) memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.15 wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) yang sedang tiduran dikamar kosnya beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram. 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu di rak plastik dan 1 (satu) klip lagi ditemukan di sela – sela pintu kamar kos selain itu juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, Seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah botol alcohol, 1 (satu) buah Korek api, 4 (empat) bungkus berisi plastik klip kecil ditemukan didalam kotak HP, 1 (satu) sendok ditemukan didalam kotak HP, 2 (dua) buah sekrup ditemukan didalam kotak Cutton But, 2 (dua) buah pipet kaca didalam kotak Cutton But yang semuanya ada didalam lemari baju tersangka, 1 (satu) plastik sedotan dirak plastik, 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367, 1 (satu) buah kotak cutton but, dan 1 (satu) buah kotak HP.

- Bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) memperoleh sabu tersebut dari UCUP (DPO) yang ada di daerah Rabesan, Kab. Bangkalan sekitar 2 (dua) kali dari bulan Agustus dan terakhir kali terdakwa membeli sabu kepada UCUP (DO) sebanyak 5 (lima) gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib
- Bahwa cara terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bertransaksi dengan UCUP (DPO) awalnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menghubungi melalui telpon Whatsapp ke UCUP (DOPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bermaksud membeli sabu seberat 5 (lima) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) disuruh untuk pergi kerumahnya, dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) pergi kerumah UCUP (DPO) di Bangkalan, sesampainya disana terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu, setelah itu terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT



(Alm) langsung pulang kerumah dan menyimpan sabu tersebut disela – sela pintu kamar kosnya.

- Bahwa selanjutnya sabu yang di beli dari UCUP (DPO) tersebut biasanya oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) di pecah menjadi 5 (lima) poket dengan menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, sekrop, sendok dan plastik klip dengan berat kotor sekitar 1,3 (satu koma tiga) gram yang nantinya akan di jual dan 1 (satu) klip lagi dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm)
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) berupa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07450/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26430/2023/NNF s.d. 26432/2023/NNF berup 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 5,101 gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bersama-sama dengan MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di di Kosnya yang beralamatkan di di Jln. Rangkah VI No. 85, Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya beserta barang bukti berupa sabu diperoleh keterangan bahwa terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.15 wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) yang sedang tiduran dikamar kosnya beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram. 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu di rak plastik dan 1 (satu) klip lagi ditemukan di sela – sela pintu kamar kos selain itu juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, Seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah botol alcohol, 1 (satu) buah Korek api, 4 (empat) bungkus berisi plastik klip kecil ditemukan didalam kotak HP, 1 (satu) sendok ditemukan didalam kotak HP, 2 (dua) buah sekrup ditemukan didalam kotak Cutton But, 2 (dua) buah pipet kaca didalam kotak Cutton But yang semuanya ada didalam lemari baju tersangka, 1 (satu) plastik sedotan dirak plastik, 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367, 1 (satu) buah kotak cutton but, dan 1 (satu) buah kotak HP.
- Bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) memperoleh sabu tersebut dari UCUP (DPO) yang ada di daerah Rabesan, Kab. Bangkalan sekitar 2 (dua) kali dari bulan Agustus dan terakhir kali terdakwa membeli sabu kepada UCUP (DO) sebanyak 5 (lima) gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib
- Bahwa cara terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bertransaksi dengan UCUP (DPO) awalnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menghubungi melalui telpon Whatsapp ke UCUP (DOPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bermaksud membeli sabu seberat 5 (lima) gram.

Halaman. 6 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) disuruh untuk pergi kerumahnya, dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) pergi ke rumah UCUP (DPO) di Bangkalan, sesampainya disana terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu, setelah itu terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) langsung pulang ke rumah dan menyimpan sabu tersebut disela – sela pintu kamar kosnya.
- Bahwa selanjutnya sabu yang di beli dari UCUP (DPO) tersebut biasanya oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) di pecah menjadi 5 (lima) poket dengan menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, sekrop, sendok dan plastik klip dengan berat kotor sekitar 1,3 (satu koma tiga) gram yang nantinya akan di jual dan 1 (satu) klip lagi dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm)
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) berupa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07450/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26430/2023/NNF s.d. 26432/2023/NNF berup 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 5,101$ gram dan **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti, baik terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **David Adi S :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa kemudian Menanggapi hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan survailence dan observasi didaerah tersebut;
- Bahwa setelah TO berhasil kita dapatkan, Selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya saksi dan petugas lainnya melakukan upaya paksa terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) Ketika akan bertransaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan didapatkan barang bukti tersebut diatas. setelah itu petugas melakukan interogasi dan tersangka mengaku bahwa Sdr MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr DAHLAN;
- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengembangan kepada Sdr DAHLAN dan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib di Kos Sdr DAHLAN yang beralamatkan di Jln. Rangkah VI No. 85, Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya saksi dan petugas lainnya berhasil melakukan upaya paksa terhadap Sdr DAHLAN;
- Bahwa kemudian saksi dan petugas lainnya melakukan interogasi serta melakukan penggeledahan lagi dan didapatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 10,00 gram seperangkat alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367
 - 1 (satu) buah Timbangan digital
 - Seperangkat alat hisap

Halaman. 8 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah botol alcohol
 - 1 (satu) buah Korek api
 - 4 (empat) bungkus berisi plastii klip kecil
 - 1 (satu) sendok
 - 2 (dua) buah sekrup
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) plastik sedotan
 - 1 (satu) buah kotak cutton but
 - 1 (satu) buah kotak HP
 - Bahwa selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **Arista Riza Al Hafaz** :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa pada awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya sering terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa kemudian Menanggapi hal tersebut petugas kepolisian kemudian melakukan servailence dan observasi didaerah tersebut;
 - Bahwa setelah TO berhasil kita dapatkan, Selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya saksi dan petugas lainnya melakukan upaya paksa terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) Ketika akan bertransaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan didapatkan barang bukti tersebut diatas. setelah itu petugas melakukan introgasi dan tersangka mengaku bahwa Sdr MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr DAHLAN;

Halaman. 9 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas melakukan pengembangan kepada Sdr DAHLAN dan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira Jam 23.00 Wib di Kos Sdr DAHLAN yang beralamatkan di Jln. Rangkah VI No. 85, Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya saksi dan petugas lainnya berhasil melakukan upaya paksa terhadap Sdr DAHLAN;
 - Bahwa kemudian saksi dan petugas lainnya melakukan interogasi serta melakukan penggeledahan lagi dan didapatkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 10,00 gram seperangkat alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367
 - 1 (satu) buah Timbangan digital
 - Seperangkat alat hisap
 - 1(satu) buah botol alcohol
 - 1 (satu) buah Korek api
 - 4 (empat) bungkus berisi plastii klip kecil
 - 1 (satu) sendok
 - 2 (dua) buah sekrup
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) plastik sedotan
 - 1 (satu) buah kotak cutton but
 - 1 (satu) buah kotak HP
 - Bahwa selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM)**, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, sebagai mana termuat dalam BAP Penyidik, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di samping taman hiburan remaja yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya.

Halaman. 10 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan petugas terhadap saksi, petugas Kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Jatim Unit II Subdit III kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tertutup lainnya Tersangka dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang tersangka kuasai 2 (dua) poket dengan berat kotor sebanyak 1,11 (satu koma sebelas) gram.
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu petugas juga menyita barang bukti 1 (satu) buah bungkus rokok camel dan 1 (satu) buah hp samsung galaxy A04 berwarna biru tua dengan no 083898254999
- Bahwa saksi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr DAHLAN
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Tersangka membeli Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (dua) klip kepada terdakwa dengan harga Rp. 850.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Tersangka pecah menjadi 5 (lima) klip Narkotika Jenis Sabu paket pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah membeli Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa sudah + 5 kali
- Bahwa cara membeli sabu kepada terdakwa dengan menelfon terdakwa untuk memesan Sabu dan pada saat itu saksi pesan dan bilang kepada saksi kalau terdakwa membeli karena ada yang mau mencari Sabu
- Bahwa cara saksi bertransaksi adalah dengan terdakwa dengan cara COD pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 11.00 wib di samping rumah saksi di Jatisono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014 Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya
- Bahwa menjual Sabu kepada teman teman saksi.
- Bahwa saksi sudah menjual sabu sejak + 2 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi biasanya membeli Sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memecah sabu sebelum saksi jual adalah saksi sendiri
- Bahwa cara saksi memecah Sabu tersebut dengan cara di pecah dengan cara di pecahkan lalu tersangka masukkan ke klip dan takaran biasanya di takar sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi menjual Sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah membeli Sabu kepada Sdr MISDI + 4 kali
- Bahwa saksi biasa membeli Sabu sebanyak 1 – 3 poket Sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya
- Bahwa cara memesan Sabu kepada MISDI adalah dengan cara mentelfon MISDI
- Bahwa cara bertransaksi Sabu kepada MISDI adalah dengan cara di ranjau di daerah Jatisrono timur dan kemudian uang nya tersangka taruh juga di tempat ranjauan tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.30 wib ada teman saksi bernama ARDI memesan Sabu kepada saksi sebanyak paket supra atau 1 (satu) Poket Sabu, setelah itu saksi mandi dan sholat magrib, setelah sholat magrib saksi berangkat mengantar Sabu di lalu sekitar pukul 18.30 WIB saksi tiba di samping taman hiburan remaja di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya saksi duduk di pinggir jalan tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak saksi kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan serta upaya paksa terhadap saksi. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan serta interogasi kepada saksi, setelah itu saksi dibawa oleh petugas kepolisian untuk menangkap terdakwa karena saksi membeli Sabu kepada terdakwa, pada pukul 23.00 wib petugas kepolisian berhasil melakukan upaya paksa kepada terdakwa dan ditemukan beberapa barang bukti selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan tes urine di RS Bhayangkara
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman. 12 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa pada berkas perkara.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) namun saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah menjual sabu kepada saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm)
- Bahwa saksi pernah menjual sabu kepada saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, terakhir kali saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) membeli sabu kepada saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) sebanyak 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib
- Bahwa dua poket Sabu tersebut adalah merupakan Sabu yang dibeli dari saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm), saat itu Sabu yang dibeli oleh saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) dari saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) berbentuk 1 (satu) klip dengan berat 1 (satu) gram dan memang akan dijual kembali oleh Sdr MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm).
- Bahwa terakhir kali saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib.
- Bahwa saksi tau Sabu yang dibeli oleh saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) kepada terdakwa adalah untuk dijual kembali
- Bahwa saksi selalu bertransaksi dengan saksi NOPEL dengan cara COD di pinggir rumahnya yang di Jatisrono timur Gang 3-A No 12 Rt/003 Rw/014 Kec. Semampir Kel. Ujung Kota Surabaya
- Bahwa saksi menjual sabu kepada saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram nya dan saksi MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (alm) selalu membeli sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) poket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 10,00 gram seperangkat alat hisap sabu.

Halaman. 13 Putusan No. 80/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- Seperangkat alat hisap
- 1(satu) buah botol alcohol
- 1 (satu) buah Korek api
- 4 (empat) bungkus berisi plastii klip kecil
- 1 (satu) sendok
- 2 (dua) buah sekrup
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) plastik sedotan
- 1 (satu) buah kotak cutton but
- 1 (satu) buah kotak HP

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0849/NNF/2023 tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26430/2023/NNF s.d. 26432/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 5,018 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya beserta barang bukti berupe sabu diperoleh keterangan bahwa terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri)



memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.15 wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) yang sedang tiduran dikamar kosnya beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram. 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu di rak plastik dan 1 (satu) klip lagi ditemukan di sela – sela pintu kamar kos selain itu juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, Seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah botol alcohol, 1 (satu) buah Korek api, 4 (empat) bungkus berisi plastik klip kecil ditemukan didalam kotak HP, 1 (satu) sendok ditemukan didalam kotak HP, 2 (dua) buah sekrup ditemukan didalam kotak Cutton But, 2 (dua) buah pipet kaca didalam kotak Cutton But yang semuanya ada didalam lemari baju tersangka, 1 (satu) plastik sedotan dirak plastik, 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367, 1 (satu) buah kotak cutton but, dan 1 (satu) buah kotak HP.

- Bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) memperoleh sabu tersebut dari UCUP (DPO) yang ada di daerah Rabesan, Kab. Bangkalan sekitar 2 (dua) kali dari bulan Agustus dan terakhir kali terdakwa membeli sabu kepada UCUP (DO) sebanyak 5 (lima) gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib
- Bahwa cara terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bertransaksi dengan UCUP (DPO) awalnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menghubungi melalui telpon Whatsapp ke UCUP (DOPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bermaksud membeli sabu seberat 5 (lima) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) disuruh untuk pergi kerumahnya, dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) pergi kerumah UCUP (DPO) di Bangkalan, sesampainya disana terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu, setelah itu terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) langsung pulang kerumah dan menyimpan sabu tersebut di sela – sela pintu kamar kosnya.
- Bahwa selanjutnya sabu yang di beli dari UCUP (DPO) tersebut biasanya oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) di pecah menjadi 5 (lima)



poket dengan menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, sekrop, sendok dan plastik klip dengan berat kotor sekitar 1,3 (satu koma tiga) gram yang nantinya akan di jual dan 1 (satu) klip lagi dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm)

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) berupa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0849/NNF/2023 tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26430/2023/NNF s.d. 26432/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 5,018 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif



tersebut terpenuhi maka terbukti unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata–nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti serta bukti surat dapat diambil fakta hukum Bahwa bermula dari penangkapan terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Jl. Kusuma Bangsa, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Surabaya beserta barang bukti berupa sabu diperoleh keterangan bahwa terhadap MOCH. NOPEL BIN BINAKRAM (ALM) (berkas tersendiri) memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.15 wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) yang sedang tiduran dikamar kosnya beserta barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram. 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu di rak plastik dan 1 (satu) klip lagi ditemukan di sela – sela pintu kamar kos selain itu juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, Seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah botol alcohol, 1 (satu) buah Korek api, 4 (empat) bungkus berisi plastik klip kecil ditemukan didalam kotak HP, 1 (satu) sendok ditemukan didalam kotak HP, 2 (dua) buah sekrup ditemukan didalam kotak Cutton But, 2 (dua) buah pipet kaca didalam kotak Cutton But yang semuanya ada didalam lemari baju tersangka, 1 (satu) plastik sedotan dirak plastik, 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367, 1 (satu) buah kotak cutton but, dan 1 (satu) buah kotak HP.

Menimbang, bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) memperoleh sabu tersebut dari UCUP (DPO) yang ada di daerah Rabesan, Kab. Bangkalan sekitar 2 (dua) kali dari bulan Agustus dan terakhir kali terdakwa membeli sabu kepada UCUP (DO) sebanyak 5 (lima) gram pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib;



Menimbang, bahwa cara terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bertransaksi dengan UCUP (DPO) awalnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menghubungi melalui telpon Whatsapp ke UCUP (DOPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) bermaksud membeli sabu seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) disuruh untuk pergi kerumahnya, dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) pergi kerumah UCUP (DPO) di Bangkalan, sesampainya disana terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu, setelah itu terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) langsung pulang kerumah dan menyimpan sabu tersebut disela – sela pintu kamar kosnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu yang di beli dari UCUP (DPO) tersebut biasanya oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) di pecah menjadi 5 (lima) poket dengan menggunakan alat – alat berupa timbangan digital, sekrop, sendok dan plastik klip dengan berat kotor sekitar 1,3 (satu koma tiga) gram yang nantinya akan di jual dan 1 (satu) klip lagi dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm) berupa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0849/NNF/2023 tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 26430/2023/NNF s.d. 26432/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan total berat netto $\pm$ 5,018 gram dan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitasnya Terdakwa bekerja sebagai Swasta (Penjual Baju dan Sembako), dan tidak ada



hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkoba Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang ada dalam penguasaannya pada saat ditangkap oleh saksi DAVID ADI S dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ yang merupakan Anggota POLDA JATIM, karenanya sabu-sabu yang dikuasai terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :



- 3 (tiga) poket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 10,00 gram seperangkat alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367
- 1 (satu) buah Timbangan digital
- Seperangkat alat hisap
- 1(satu) buah botol alcohol
- 1 (satu) buah Korek api
- 4 (empat) bungkus berisi plastii klip kecil
- 1 (satu) sendok
- 2 (dua) buah sekrup
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) plastik sedotan
- 1 (satu) buah kotak cutton but
- 1 (satu) buah kotak HP

Bahwa barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya



dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MOCH. DAHLAN bin RASIT (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6(enam) tahun dan 6(enam) bulan**, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah kotor kurang lebih 10,00 gram seperangkat alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah hp Poco warna hitam nomor 083872666367
 - 1 (satu) buah Timbangan digital
 - Seperangkat alat hisap
 - 1(satu) buah botol alcohol
 - 1 (satu) buah Korek api
 - 4 (empat) bungkus berisi plasti klip kecil



- 1 (satu) sendok
- 2 (dua) buah sekrup
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) plastik sedotan
- 1 (satu) buah kotak cotton but
- 1 (satu) buah kotak HP

Dirampas untuk dimunsnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, oleh **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Bunari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.